

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אלון שוסטר

פ/25/5523

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – עבודות בתחומי החינוך, התרבות והספורט כעבודות מועדפות),
התשפ"ה–2025

1. תיקון לוח ח' בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בלוח ח' –

(1) פרט (א) – יימחק ;

(2) אחרי פרט (ז) יבוא :

"(ח) בתנועת נוער שקיבלה בשנה שקדמה לביצוע העבודה תמיכה
ממשרד החינוך לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985² –

(1) רכז סניף ;

(2) מדריך בוגר.

(ט) בעבודה בחינוך, סיוע בהוראה ובטיפול בילדים במוסדות אלה –

(1) מעון יום כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות,
התשע"ט–2018³ ;

(2) מוסד חינוך שניתנה לגביו הוראת פטור כמשמעותה בחוק
לימוד חובה, התש"ט–1949⁴ ;

(3) מוסד חינוך מוכר כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט–
1949⁵ ;

(4) מוסד לחינוך מיוחד כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד,
התשמ"ח–1988⁶ ;

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

² ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

³ ס"ח התשע"ט, עמ' 14.

⁴ ס"ח התש"ט, עמ' 287.

⁵ ס"ח התש"ט, עמ' 287.

⁶ ס"ח התשמ"ח, עמ' 114.

(5) בית ספר כהגדרתו בחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969⁷;

(6) בית ספר מקצועי כהגדרתו בחוק החניכות, התשי"ג-1953⁸;

(7) מוסדות חינוך נוספים שיקבע שר החינוך.

(י) במוסדות ספורט – עבודה בלתי מקצועית, לרבות עבודות תחזוקה וניקיון ולמעט עבודה פקידותית.

(יא) במוסדות תרבות – עבודה בלתי מקצועית, לרבות עבודות תחזוקה ועבודות הקשורות בהפקת אירועי תרבות ולמעט עבודה פקידותית.

דברי הסבר

מוצע לתקן את לוח ח' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), כך שתבוטל ההכרה בעבודה בתחנות הדלק כעבודה מועדפת, ובמקומה יוכרו כעבודות מועדפות עבודות בתחומי החינוך, הפורמלי והבלתי פורמלי, התרבות והספורט.

בעת חקיקת חוק הביטוח הלאומי, הועסקו בענף הדלק בעיקר עובדים זרים. תכלית ההכרה בעבודה בלתי מקצועית כעבודה מועדפת הייתה לעודד חיילים משוחררים לעבוד בענף זה. אולם, כיום לא מועסקים כלל עובדים זרים בתחנות דלק ונראה שעובדים ישראלים השתלבו בענף זה היטב בשנים האחרונות. בנוסף, בהיעדר פיקוח נאות, רבים מן החיילים המשוחררים מועסקים בחנויות הנוחות ולא כמתדלקים בפועל. ענף הדלק התייצב בשנים האחרונות ואינו זקוק עוד לתמיכה ממשלתית. בעקבות השינוי, ניתן יהיה להסיט את התקציב למקומות ראויים יותר כמו תנועות נוער, מערכת החינוך ופיתוח התרבות והספורט בישראל.

תנועות הנוער הן נדבך חשוב ומרכזי לחינוך והתפתחות בני הנוער בחברה הישראלית ולכן מוצע להוסיף עבודה זו לרשימת העבודות המועדפות. לתנועות הנוער השפעה חיובית ומשמעותית על ילדים ובני נוער ועל כן יש להן תפקיד חשוב המשלים את פעולות מערכת החינוך הפורמאלית. לתנועות הנוער יכולת להשפיע על ילדים באופן בלתי אמצעי ופעמים רבות בצורה אפקטיבית יותר מאשר למבוגרים. בני נוער רבים מוצאים תעסוקה ופעילות בתנועות הנוער, ובכך נמנעים ממצבי סיכון כגון צריכת אלכוהול ואלימות.

לעניין תחום החינוך הפורמלי, הכרה בעבודה בתחום זה כעבודה מועדפת מטרתה לחזק את מערכת החינוך בעזרת תמיכתם של החיילים המשוחררים. הכנסת הצעירים למערכת החינוך אף מגדילה את

⁷ ס"ח התשכ"ט, עמ' 180.

⁸ ס"ח התשי"ג, עמ' 108.

הסיכוי לכך שבהמשך יבחרו הצעירים להישאר במערכת או לחזור אליה כמורים מוסמכים. חיזוק מערכת החינוך יאפשר יחס טוב יותר בין מורים לתלמידים בעתיד הקרוב, ועשוי לבלום את נטישת מקצוע ההוראה.

תחום התרבות מציע מגוון רחב של מקצועות אפשריים, ומתן תעודות לחלק ממקצועות אלו יחשוף שכבה גדולה מאוד של צעירים לתחום זה. חשיפה זו תעשיר את עולם התוכן של הדור הצעיר ותדאג לשימורו ולפיתוחו בעתיד. הצעת חוק זו היא בעלת חשיבות רבה בעיקר במוסדות התרבות בפריפריה, שם המוסדות פחות נגישים לגילאים הצעירים.

הספורט בישראל ממוקם במקום נמוך מאוד בסדר העדיפויות הממשלתי מזה זמן רב. הספורט טומן בחובו הזדמנויות רבות לקידום ומהווה פלטפורמה טובה לטיפוח ערכים כגון עבודת צוות והתמדה. העסקת חיילים משוחררים בתחומי הספורט תעמיק את הקשר שלהם עם הקהילה ותעביר חלק מן הערכים אותם הם ספגו במהלך חייהם לדור העתיד.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת גדעון עזרא וקבוצת חברי הכנסת (פ/18/2321), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/726), על ידי חבר הכנסת אורי אורבך וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/898), על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/906), על ידי חבר הכנסת רונן הופמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/1289), על ידי חבר הכנסת עמר בר לב וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/1296) ועל ידי חברת הכנסת שלי יחימוביץ' (פ/19/1569), ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת שלי יחימוביץ' (פ/20/130), על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/227), על ידי חבר הכנסת עמר בר לב וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/1969) ועל ידי חבר הכנסת איתן ברשי וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/2079).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ט בשבט התשפ"ה (17.02.2025)